

1500721-80.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2093673/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 24103628 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2093673 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500721-80.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500721-80.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2093673/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 24103628 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2093673 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra os réus CARLOS WILLIAN VIEIRA BENEDITO e LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS, qualificados nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06, c.c. o art. 40, inciso III (entidade social e beneficente e recinto onde se realiza diversões de qualquer

natureza), da Lei Federal no 11.343/06, porque, em tese, no dia 05 de abril de 2022, por volta das 20h05min, na Rua Campinas, nº 697, Jardim Marília II, nesta cidade e comarca de Salto/SP, agindo em concurso, previamente ajustados e em unidade de desígnios, guardavam e traziam consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 47 (quarenta e sete) porções de "cocaína", com peso aproximado de 81,1g (oitenta e um gramas e um decígrama); b) 16 (dezesseis) porções de "cocaína", com peso aproximado de 35,1g (trinta e cinco gramas e um decígrama), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 16 de agosto de 2021 (fls. 55-58).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 73-75).

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fl. 79-82) e o réu citado.

Durante a instrução processual o réu foi interrogado, foram inquiridas duas testemunhas comuns e uma testemunha arrolada pela defesa.

Os pedidos de instauração de incidente de dependência toxicológica foi apreciado e indeferido pela decisão de fls. 79-82.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 04-06), auto de exibição e apreensão (fl. 07), auto de constatação preliminar (fls.08) e laudo de exame químico toxicológico (fls.108-110) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

O guarda municipal Eduardo Henrique Aparecido de Sousa relatou que estavam em patrulhamento quando foram informados por um transeunte que dois indivíduos estariam praticando o comércio de drogas, sendo que um trajava camiseta vermelha e o outro camiseta listrada. No local indicado, visualizaram os acusados que trajavam as vestes mencionadas. Ao avistarem a aproximação da viatura, a dupla tentou se evadir do local. Perseguiu o acusado Carlos, que durante a fuga dispensou uma sacola. Em revista pessoal, localizou a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro. Ao verificarem a sacola dispensada por ele, localizaram 47 (quarenta e sete) porções de cocaína. O GCM Tenório foi atrás do indiciado Luiz Henrique, conseguiu abordá-lo, sendo localizado em seu poder 16 (dezesseis) porções de cocaína.

O guarda municipal Claudemir Tenório da Silva, em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo Jardim Marília quando foram informados por um transeunte que não quis se identificar que dois indivíduos estariam praticando o comércio de drogas, descrevendo as características dos suspeitos, as roupas deles. Após avistarem a aproximação da viatura, a dupla tentou se evadir do local. Seguiu ao encalço do indiciado Luiz Henrique, sendo abordado. Em busca pessoal, foi localizado em seu poder 16 (dezesseis) porções de cocaína, dentro de um boné. O indiciado Carlos, por sua vez, dispensou uma sacola, foi perseguido pelo Guarda Municipal Eduardo, tendo dispensado uma sacola, onde foram localizadas 47 (quarenta e sete) porções de cocaína e uma quantia em dinheiro.

A testemunha de defesa Maria Verônica Pereira da Silva, em juízo, disse que é vizinha de Luis Henrique, não presenciou os fatos. Sabe que mencionado réu é usuário de maconha.

O réu, Carlos Willian Vieira Benedito, interrogado judicialmente, disse, em resumo, que chegou em casa do trabalho. Saiu logo depois para levar o cavalo para ser amarrado, momento em que os guardas chegaram e o prenderam. Não estava praticando o crime de tráfico. Não viu Luis Henrique no local, só depois, na Delegacia. Os guardas "jogaram a sacola nele", isto é, o culpavam por crime

O réu, Luiz Henrique Oliveira Santos, interrogado judicialmente, disse que é usuário de cocaína e adquiriu 16 (dezesseis) porções pelo local. Quando saía

avistou uma viatura da Guarda Municipal e se evadiu. Foi abordado perto de casa e ao ser revistado pelos Guardas Municipais, localizaram em seu poder as 16 (dezesseis) porções de cocaína, que eram destinadas ao seu uso pessoal. Trabalha junto com o pai, que é mestre de obras. Comprou as drogas com o dinheiro das diárias do seu trabalho. Não viu Carlos no local.

Os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu Luiz Henrique Oliveira Santos guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, 16 (dezesseis) porções de cocaína e o réu Carlos Willian Vieira Benedito 47 (quarenta e sete) porções de cocaína e, após notarem aproximação dos agentes de segurança, tentaram evadir, dispensando Carlos uma sacola contendo entorpecentes embalados e prontos para comercialização, sendo ambos abordados e os entorpecentes localizados.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante, sendo que havia justa causa para abordagem já que transeunte que estava no local afirmou que estava ocorrendo a prática do crime e descreveu as roupas dos acusados. Além disso, embora não tenha sido visto pelos guardas qualquer ato de venda da droga, incide na hipótese a figura típica na modalidade "trazer consigo". Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar os réus. Nesse sentido tem-se a jurisprudência:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Cívicas). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021). Não restou provado que os réus fossem inimputáveis, o mero fato de os acusados alegarem ser usuários não impede que exerçam também a traficância, circunstância aliás que não se mostra incomum, devendo ser observado o artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Não obstante a negativa de autoria pelos acusados, certo é que as circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento dos entorpecente, a denúncia de transeunte e a tentativa de fuga denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos, são suficientes a embasar o decreto condenatório.

Deve ser afastada a causa de aumento relativa ao local onde o crime foi cometido. Não restou cabalmente evidenciado que a infração foi cometida na dependências ou imediações de entidade social e beneficente e recinto onde se realiza diversões de quaisquer natureza, eis que não há, nos autos, laudo pericial, croqui ou análogo demonstrando a real distância entre o local onde foram encontradas as drogas e as instituições a que alude a denúncia. Ainda, não há indícios que o local conta com quaisquer atrativos que ensejem a aglomeração de grande número de pessoas. Nesse

mesmo raciocínio, não há comprovação de que os acusados efetivamente se valeram, ou quiseram se valer, da aludida proximidade para a prática da traficância, tendo como público-alvo seus frequentadores. A respeito do tema, Renato Marcão in Tóxicos - Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA (2014; p. 202) afirma: "É necessário que com a prática ilícita o agente vise qualquer dos locais listados no inciso III do art. 40, cuja incidência reclama um agir dolosamente (ainda que eventual); requer a finalidade de alcançar as pessoas que frequentam qualquer daqueles locais determinados."

Por fim, destaco que a utilização de condenações distintas e com trânsito em julgado, para fins de exasperação de pena e maus antecedentes não viola o princípio bis in idem, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

Nesse ínterim, anoto que o réu Carlos Willian Vieira Benedito, ostenta condenações anteriores definitivas suficientes para serem valoradas negativamente como maus antecedentes e reincidência (vide fls. 144-146) e o réu Luiz Henrique Oliveira Santos ostenta condenação definitiva anterior (vide fls. 150-151), que será valorada negativamente como reincidência.

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

CARLOS WILLIAN VIEIRA BENEDITO

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, são normais à espécie, ostenta maus antecedentes (fls. 144, processo nº 0002667-74.2016.8.26.0526), as circunstâncias e consequências do crime não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes atenuantes, presente a agravante da reincidência (vide fl. 145 - processo (1500753-90.2019.8.26.0526), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Ausentes causa de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal.

Diante da reincidência específica e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial será o fechado, conforme artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e incompatível com o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, são normais à espécie, sem antecedentes a considerar, as circunstâncias e consequências do crime não podem ser valorados negativamente razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (vide fls. 150-151 - processo 1501165-21.2019.8.26.0526), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes causa de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Diante da reincidência específica e a quantidade de pena, o regime inicial será o fechado, conforme artigos 33, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e incompatível com o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu CARLOS WILLIAN VIEIRA BENEDITO à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e regime fechado e, 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no

mínimo legal e o réu LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado e, 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal pela prática do crime previsto no artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Também levando em consideração que os réus são reincidentes específicos, responderam ao processo preso, há perigo concreto de reiteração delitiva, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Arcarão os réus ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet. Oportunamente, ao arquivo. Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA